

3-1

직무상 이해관계자 동반 국외출장에 대한 내부통제 강화 필요

1. 업무 개요

공단 임직원은 「한국환경공단법」에 따른 소관 사업의 국외 수행 및 국제 협력, 그 밖의 직무와 관련한 국외 파견 및 출장을 위해 「국외출장규정」에 따른 국외출장 업무를 수행하고 있다.

◆◆◆◆실(□□□□부, 이하 “□□□□부”라 한다)은 「직제규정」 제12조(업무분장)에 따라 공단의 해외환경협력사업 발굴 및 시행, 국제협력업무 총괄, 국제 정책·기술교류 및 협력네트워크 구축, 국제 공동환경연구사업 운영 등의 업무를 수행하고 있으며, 「국외출장규정」 제4조(심사위원회의 설치·구성)에 따른 임직원의 국외출장실시 가부를 결정하기 위한 「국외출장심사위원회 운영지침」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「국외출장심사위원회 운영지침」 제4조(심사대상)에 따르면 임직원은 다음 각 호에 해당하는 경우 국외출장 허가권자의 허가 이전에 국외출장심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)의 심사를 받아야 한다.

1. 출장경비의 전부 또는 일부를 공단 외의 기관·단체(정부기관, 공공기관, 외국의 정부기관 및 국제기구 등 제외한다) 또는 개인이 부담하는 경우
2. 각종 시찰·견학·참관·자료수집·단순 포스터 발표 등을 주된 목적으로 하는 경우(다만, 기자재 공장 검수 등 부서 고유업무 수행, 정부기관의 요청에 의한

국제회의 참석 또는 「교육훈련예규」에 따른 국외연수 등을 목적으로 국외출장을 시행할 경우 일상감사 대상임)

3. 임직원에 대한 포상·격려 등을 위한 경우
4. 공단이 주관하는 10명 이상의 단체 국외출장
5. 그 밖에 이사장이 심사위원회의 심사를 거칠 필요가 있다고 인정하는 경우

그리고 「감사규정세칙」 제12조(일상감사의 범위)에서는 심사위원회의 심사를 마친 국외출장을 제외한 국외 연수 및 출장을 일상감사 대상 업무의 범위로 정하고 있다.

한편, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 “청탁금지법”이라 한다)」 제8조제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등¹⁾을 받거나 요구 또는 약속하는 것을 금지하고 있다.

「청탁금지법 매뉴얼(2022, 국민권익위원회)」에서는 직무와 관련이 있는 민간 기관·단체 등으로부터 국외출장 비용을 지원받는 것을 원칙적으로 금지하며, 용역·도급 등 계약에 포함된 출장을 제한하고 계약에서 분리하여 별도 예산을 확보하도록 정하고 있다.

이에 공단은 「국외출장심사위원회 운영지침」 개정 시행(2023. 1. 12.)하여 직무상 이해관계자 동반 국외출장을 원칙적으로 금지하고 있으며, 정부, 공공기관 및 국제기구에서 동행을 요청하는 경우 등 예외 대상에 한하여 동반 출장 필요성에 대한 소명자료 및 청렴 국외출장 수행 서약서를 작성한 후 반드시 심사위원회의 대면심사를 받도록 정하고 있다. 또한, 제8조(심사결과 조치)에서는 심

1) 금전, 유가증권 등 일체의 재산적 이익뿐만 아니라 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공, 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익을 포함함

사위원회를 통해 승인된 직무상 이해관계자 동반 국외출장은 출장 실시 후 1개월 이내에 ‘국외출장 정산확인서’를 작성하여 국외출장 주관부서장에게 통보하도록 정하고 있다.

따라서 ■■■■부는 임직원의 국외출장에 관한 사항을 규정하고 있는 「국외출장규정」의 운용부서이자 국제협력업무 총괄부서로서, 당초 직무상 이해관계자 동반 국외출장에 대한 관리·감독 강화라는 「국외출장심사위원회 운영지침」 개정 취지에 부합하도록 심사위원회의 심사 대상 여부와 관계없이 모든 직무상 이해관계자 동반 국외출장에 대한 내부통제를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “공직기강 확립 특별점검 복무감사“ 기간 중 「국외출장심사위원회 운영지침」이 개정 시행(2023. 1. 12.)된 이후부터 점검일(2023. 6. 30.)까지 심사위원회 심사 또는 일상감사를 요청한 국외출장 계획의 사전 승인 실태를 점검한 결과는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 국외출장 계획 사전 승인 현황

직무상 이해관계자 동행 여부	합계	심사위원회 심사				일상감사		
		계	심사결론			계	감사의견	
			가결	조건부	부결		의견제시	의견없음
동행	30	2	1	1	—	28	20	8
비동행	41	25	18	4	3	16	5	11
합계	71	27	19	5	3	44	25	19

점검대상 기간 동안 사전 승인된 국외출장 계획 총 71건 중 심사위원회의 심사를 거쳐 승인된 국외출장 계획은 27건(38%)으로, 나머지 44건(62%)은 「국외출장심사위원회 운영지침」 제4조(심사대상)에 따른 심사위원회 심사 대상에 해당하지 않아 일상감사를 거쳐 승인된 것으로 확인되었다.

특히, 승인된 직무상 이해관계자 동반 국외출장 계획 총 30건 중 28건(93.3%)이 부서 고유업무 수행 목적 등을 사유로 일상감사 수감을 통해 승인되었고, 심사위원회 심사를 통해 승인된 국외출장 계획은 단 2건(6.7%)에 불과한 것으로 확인되었다.

따라서 □□□□부는 임직원의 투명하고 청렴한 국외출장 업무 수행을 보장하고 내부통제를 강화하기 위해 직무상 이해관계자와 동행하는 국외출장의 경우에는 심사위원회 심사 대상 여부와 관계없이 동반 필요성에 대한 소명자료 및 청렴 국외출장 서약서 작성 등 사전 조치, 출장 실시 후 국외여비 정산확인서 통보 등 사후 조치 의무가 이행될 수 있도록 관련 제도를 개선할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견 없음

5. 조치할 사항 ◆◆◆◆실장은 직무상 이해관계자 동반 국외출장의 경우에는 국외출장심사위원회 심사 대상 여부와 관계없이 모든 출장자에 대하여 사전·사후 조치 의무가 부여되도록 관련 제도를 개선하시기 바랍니다. **【권고】**